

Vertrag Nr.: 90051665



Gemeinde: Bern

Bahnhof/Strecke: Bern – Neuenburg

Fribourg - Bern

Bern – Belp - Thun

Linie Nr.: 220

250

298

km: 00.100 – 03.430

93.190 – 97.105

02.570 – 03.300

Übergeordnete Finanzierungsvereinbarung

Zwischen

Schweizerische Eidgenossenschaft

vertreten durch

Bundesamt für Verkehr
Mühlestrasse 6
3063 Ittigen

(nachfolgend: BAV)

und

Schweizerischen Bundesbahnen SBB

spezialgesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern

Infrastruktur
Netzdesign, Anlagen und Technologie
Kunstabauten
Hilfikerstrasse 3
3000 Bern 65

(nachfolgend: SBB AG)

und

Stadt Bern

Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün
Bundesgasse 38
3011 Bern

(nachfolgend: Stadt Bern)

betreffend

die Bauwerke des Projekts «AS25 Bern West, Leistungssteigerung»

1. Ausgangslage und Zweck

Im Rahmen des Projektes «AS25 Bern West, Leistungssteigerung» (nachfolgend: Projekt Bern West) werden im Perimeter diverse Bauobjekte resp. Teile davon (nachfolgend: Bauwerke) abgebrochen und neu erstellt oder angepasst, welche einerseits im gemeinsamen Interesse der Stadt Bern und der SBB AG liegen, aber auch weitere spezifische Anforderungen der Stadt Bern erfüllen und ausschliesslich in deren Interesse sind.

Die vorliegende übergeordnete Finanzierungsvereinbarung hat zum Zweck, für sämtliche in Ziff. 2 aufgeführten Bauwerke eine Beteiligung der Stadt Bern an den Realisierungskosten festzulegen.

Am 9. Juni 2024 hat die Bevölkerung der Stadt Bern den Rahmenkredit öffentliche Infrastruktur im Entwicklungsschwerpunkt Ausserholligen bewilligt.

2. Anwendungsbereich der übergeordneten Finanzierungsvereinbarung

Die übergeordnete Finanzierungsvereinbarung regelt die Kostenbeteiligung der Stadt Bern für die nachfolgend aufgeführten Bauwerke.

2.1 Übersicht

Pos.	Bauwerkskategorie & Bauwerk	Grundlagen Kostenteilung	Technische Abhängigkeit
1	Kanalisationen, die aufgrund des Projekts SBB Bern West angepasst werden - o Gesamtsystem Querung Stadtbach - o Kanalisationsquerung Steigerhubel - o Kanalisation Fabrik- Waldheimstrasse - o Kanalisation Aebimatt – Laupenstrasse	Anwendung des EBG, insb. der Vorteilsanrechnung (Wirtschaftlichkeitsrechnung WIRE - sinngemäss Art. 27 EBG)	Ja
2	Kundenprojekte Kanalisationen - o Leitungsverlängerung Querung Stadtbach - o Kanalisation Bühlstrasse - Aebimatt (Gesamtsystem Kanalisation Aebimatt) - o GEP-Massnahme Bahnstrasse (u.a. Entwässerung Planzerareal)	Zusatzbestellungen des TAB der Stadt Bern	Nein
3	Stützmauern - o Stützmauer Waldheimstrasse - o Stützmauer Bahnstrasse	Anwendung des EBG, insb. der Vorteilsanrechnung (Wirtschaftlichkeitsrechnung WIRE - sinngemäss Art. 27 EBG)	Ja
4	Neue Haltestelle Europaplatz Nord - o Gesamte Haltestelle Europaplatz Nord - o Mehrkosten Werkleitungsumlegung SU Stöckackerstrasse - o Technikraum für TP4.1 - o (Nicht enthalten: PU Europaplatz Nord)	Gem. dem politischen Arrangement im SKA vom Juni 2020 und November 2023	Siehe Ausführungen «technisch nicht abhängige Bauwerke» unterhalb der Tabelle

5	Velostation (Kundenauftrag) Veloabstellanlagen (exkl. Ausstattung)	Zusatzbestellung des TAB der Stadt Bern	Nein
6	LVP Steigerhubel Passerelle Steigerhubel (gr. Lifтанlagen)	Gem. gültigem Vertrag Nr. 90050417 vom 15.11.2022	Ja

2.2 Technisch abhängige Bauwerke

Bei den technisch abhängigen Bauwerken handelt es sich um Bauwerke, die für das Projekt Bern West zwingend notwendig sind. Sie werden daher in jedem Fall von der SBB realisiert.

Die technisch abhängigen Bauwerke stehen im gemeinsamen Interesse der Stadt Bern und der SBB und erfordern daher eine Beteiligung der Stadt Bern an den Realisierungskosten. Es liegen «Konzepte vertraglicher Regelungen» vor, welche die Grundsätze der Kostentragung/-beteiligung der Stadt Bern definieren und die von beiden Vertragsparteien grundsätzlich akzeptiert wurden (vgl. Grundlagen für Kostentragung in Anhang 1; Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom 19. September 2023, Ziff. 3 in Anhang 2).

2.3 Technisch nicht abhängige Bauwerke

Bei den technisch nicht abhängigen Bauwerken handelt es sich um Bauwerke, die für das Projekt Bern West nicht zwingend sind. Sie sind Zusatzbestellungen der Stadt Bern, die im alleinigen Interesse der Stadt Bern liegen.

Gemäss Eisenbahngesetzgebung ist es der SBB zwar erlaubt, zusätzliche oder alternative Bestellungen («Massnahmen») von Kantonen oder Dritten zu berücksichtigen und umzusetzen. Deren Finanzierung ist in einer Vereinbarung aber derart zu regeln, dass dem Bund daraus zu keinem Zeitpunkt Mehrkosten entstehen dürfen (Art. 35 der Verordnung über die Konzessionierung, Planung und Finanzierung der Bahninfrastruktur, KPFV, SR 742.120).

Da die Zusatzbestellungen für das Projekt Bern West nicht zwingend nötig sind, darf sich die SBB gemäss Eisenbahngesetzgebung nicht an diesen von der Stadt Bern verursachten Kosten beteiligen. Ausnahme bildet die «Neue Haltestelle Europaplatz Nord», an der sich die SBB resp. das BAV gem. politischem Arrangement im Strategischen Koordinationsausschuss Knoten Bern (SKA) finanziell beteiligt. Bei der Haltestelle Europaplatz Nord besteht keine technische Abhängigkeit zum Projekt AS25 Bern West.

3. Kostenbeteiligung der Stadt Bern an den Realisierungskosten

3.1 Übersicht

Die Stadt Bern beteiligt sich wie folgt an den Realisierungskosten¹ (vgl. Anhang 1):

Pos.	Bauwerkskategorie & Bauwerk	Grundlagen Kostenteilung	Prozentuale Beteiligungen SBB / Stadt Bern	Gesamtkosten ² Kostengenauigkeit +/- 10% in CHF	Kostenbeteiligung Stadt Bern ² in CHF
1	Kanalisationen, die aufgrund des Projekts SBB Bern West angepasst werden - o Gesamtsystem Querung Stadtbach - o Kanalisationsquerung Steigerhubel - o Kanalisation Fabrikstrasse – Waldheimstrasse - o Kanalisation Aebimatt – Laupenstrasse	Anwendung des EBG, insb. der Vorteilsanrechnung (Wirtschaftlichkeitsrechnung WIRE - sinngemäss Art. 27 EBG)	SBB: 63.92% Stadt Bern: 36.08%	22'447'804.00	8'099'614.00
2	Kundenprojekte Kanalisationen - o Leitungsverlängerung Querung Stadtbach - o Kanalisation Bühlstrasse - Aebimatt (Gesamtsystem Kanalisation Aebimatt) - o GEP-Massnahme Bahnstrasse – nur 66% Anteil des TAB	Zusatzbestellungen des TBA der Stadt Bern	SBB: 0% Stadt Bern: 100%	4'477'773.00 (34% Anteil des ewb an Massnahmen Bahnstrasse abgezogen)	4'477'773.00
3	Stützmauern - o Stützmauer Waldheimstrasse - o Stützmauer Bahnstrasse	Anwendung des EBG, insb. der Vorteilsanrechnung (Wirtschaftlichkeitsrechnung WIRE - sinngemäss Art. 27 EBG)	SBB: 98.05% Stadt Bern: 1.95%	7'954'568.00	155'442.00
4	Neue Haltestelle Europaplatz Nord - o Gesamte Haltestelle Europaplatz Nord - o Mehrkosten Werkleitungsumlegung SU Stöckackerstrasse - o Technikraum für TP4.1 - o (Nicht enthalten: PU Europaplatz Nord)	Gem. dem politischen Arrangement im SKA vom Juni 2020 und November 2023	SBB: 87.25% Stadt Bern: 12.75%	32'170'310.50	4'103'174.50

¹ In den Realisierungskosten sind auch die Planungskosten enthalten.

² Inkl. Risikozuschlag Z1 10% und 20% Honorar über alle Phasen; interner & externer Aufwand sowie Bauleitung; Stand per 05.07.2023.

Pos.	Bauwerkskategorie & Bauwerk	Grundlagen Kostenteilung	Prozentuale Beteiligungen SBB / Stadt Bern	Gesamtkosten ² Kostengenauigkeit +/- 10% in CHF	Kosten- beteiligung Stadt Bern ² in CHF
5	Velostation (Kundenauftrag) Veloabstellanlagen (exkl. Ausstattung)	Zusatzbestellung des TBA der Stadt Bern	SBB: 0% Stadt Bern: 100%	861'848.00	861'848.00
6	LVP Steigerhubel Passerelle Steigerhubel (gr. Liftanlagen)	Gem. gültigem Vertrag Nr. 90050417 vom 15.11.2022	SBB: 98.94% Stadt Bern: 1.06%	18'823'200.00	200'000.00 Preisbasis 07/2021
	Summe Pos. 1 - 5 Preisbasis 03/2020				17'697'851.50
	Summe Pos. 1 - 5 Preisbasis 06/2023 PB 03/20 → PB 06/23 gem. BTI = 11.527%				19'737'873.30
	Summe Pos. 6 Preisbasis 07/2021				200'000.00
	Summe Pos. 6 Preisbasis 06/2023 PB 07/21 → PB 06/23 gem. BTI = 9.639%				219'278.90
	TOTAL Summe Pos. 1 - 6 (Preisbasis 06/2023) Inkl. 10% Risikozuschlag Z1 Inkl. 20% Honorar über alle Phasen; interner & externer Aufwand sowie Bauleitung Exkl. MWST Exkl. zukünftiger Teuerung (ab Preisbasis 06/2023)				19'957'152.20
	MWST 8.1% (Stand 07.2024)				1'616'529.30
	TOTAL Inkl. 10% Risikozuschlag Z1 Inkl. 20% Honorar über alle Phasen; interner & externer Aufwand sowie Bauleitung Inkl. MWST Exkl. zukünftiger Teuerung (ab Preisbasis 06/2023)				21'573'681.50

3.2 Fixer Beitrag der Stadt Bern

Gemäss der obenstehenden Tabelle beteiligt sich die Stadt Bern an den Kosten für die Planung und Realisierung der verschiedenen Bauwerke mit einem fixen Beitrag von gerundeten CHF 21'575'000.00 (inkl. Risikozuschlag³ Z1 und Planung, Preisbasis Juni 2023, inkl. MWST, exkl. zukünftiger Teuerung).

Entstehen über alle, in Ziff. 3.1 aufgeführten Bauwerke betrachtet Mehrkosten, so hat diese Mehrkosten die SBB zu tragen. Die Stadt Bern beteiligt sich diesfalls lediglich mit dem fixen Beitrag von CHF 21'575'000.00. Im Fall von Minderkosten bleibt der fixe Beitrag der Stadt Bern ebenfalls unverändert. Davon ausgenommen sind die in Ziff. 3.3 und 3.4 aufgeführten Fälle, bei denen es zu einer Erhöhung des fixen Beitrags der Stadt Bern kommt.

3.3 Teuerung

Bei jeder Rechnungsstellung wird der dann geltende Teuerungsindex BTI berücksichtigt und die SBB weist die entsprechend teuerungsbedingten Mehrkosten aus.

3.4 Zusatzbestellungen

Zusatzbestellungen, die durch die Stadt Bern oder die SBB AG ausgelöst werden, sind grundsätzlich von beiden Parteien zu vermeiden. Sollten sie aus sachlichen Gründen zwingend nötig sein, zahlt die Zusatzbestellung (inkl. Folgekosten) grundsätzlich jene Partei, die diese auslöst. Die andere Partei hat sich im Rahmen ihrer Vorteile und Interessen an den Kosten der Zusatzbestellung zu beteiligen (Art. 27 EBG). Ist zwischen den Parteien strittig, ob eine Zusatzbestellung aus sachlichen Gründen zwingend nötig ist, wird das BAV zur Klärung dieser technischen Frage beigezogen. Können sich die Parteien trotzdem nicht einigen, gilt Ziff. 7 Abs. 2 dieser Vereinbarung.

Jede Zusatzbestellung einer Partei, welche direkte oder indirekte Kostenfolgen für die Gegenpartei auslöst, bedarf des vorgängigen, schriftlichen Einverständnisses der anderen Partei und ggf. spätestens 9 Monate vor dem objektspezifischen Baubeginn eines unterzeichneten Objektvertrags.

3.5 Zahlungsplan Stadt / SBB

Sofern zwischen der Stadt Bern und der SBB AG in einem Objektvertrag nicht anders vereinbart, gilt der folgende Zahlungsplan (vgl. Anhang 4):

- 1/3 der Kosten: 9 Monate vor Baubeginn des jeweiligen Bauwerkes; falls bis zu diesem Zeitpunkt kein Objektvertrag abgeschlossen werden kann: 2 Monate nach der Unterzeichnung des jeweiligen Objektvertrags;
- 1/3 der Kosten: bei Baubeginn des jeweiligen Bauwerks;
- 1/3 der Kosten: 2 Monate nach der Inbetriebnahme des jeweiligen Bauwerks.

³ Der Risikozuschlag Z1 ist hier nicht gemäss dem «Leitfaden zur Ermittlung der Kosten für Ausbauvorhaben» des BAV (Januar 2016) zu verstehen, sondern im Sinne eines allgemeinen Risikozuschlags für Unvorhergesehenes etc.

Zwischen dem BAV und der SBB AG gilt unabhängig von der vorliegenden Vereinbarung der vierteljährliche Mittelabruf nach Projektfortschritt.

Die Stadt Bern zahlt den jeweiligen Betrag gegen Vorlage einer Rechnung. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsstellung.

4. Verhältnis zu den für jedes Bauwerk abzuschliessenden Objektverträgen

Für jedes der in Ziff. 3.1 aufgeführten Bauwerke wird zusätzlich ein spezifischer Objektvertrag abgeschlossen, der u.a. folgende Punkte regelt:

- Definition des Bauwerks
- Eigentum und Bauherrschaft
- Betrieb und Erhaltung des Bauwerks und Übernahme der entsprechenden Verantwortungen und Investitionsfolgekosten
- Rechnungsstellung und Zahlungsmodalitäten

Die Abhängigkeit von den jeweiligen Objektverträgen zur vorliegenden Vereinbarung, den jeweiligen Dokumenten zur Kostenteilung und zu den weiteren notwendigen Vereinbarungen ist in Anhang 3 grafisch dargestellt.

5. Ausschluss der Gründung einer einfachen Gesellschaft

Keine Bestimmung dieser Vereinbarung ist so auszulegen, dass sie eine einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. des Obligationenrechts (OR, SR 220) zwischen den Parteien begründet oder schafft.

6. Schriftform und Inkrafttreten, Änderung

Die vorliegende übergeordnete Finanzierungsvereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch alle Parteien in Kraft.

Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform und der Unterschrift aller Parteien.

7. Streitbeilegung, Gerichtsstand und Rechtswahl

Die Parteien verpflichten sich allfällige Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, durch Verhandlungen beizulegen bevor sie sich an die zuständigen Gerichte wenden.

Das BAV ist zuständig für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung über die Kostenverteilung und die in den Artikeln 19 Absatz 2, 21 Absatz 2 und 25 bis 35 EBG geregelten Entschädigungen (vgl. insb. Ziff. 2.2 Abs. 2 und Ziff. 2.3 Abs. 4 dieser Vereinbarung).

Sofern nicht das Bundesverwaltungsgericht weitere Streitigkeiten regelt, vereinbaren die Parteien den ausschliesslichen Gerichtsstand Bern.

Auf diesen Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar.

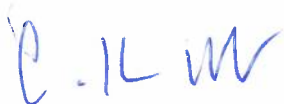
8. Ausfertigungen

Die vorliegende Vereinbarung wird in 3 Exemplaren ausgefertigt. Jede Partei erhält ein unterschriebenes Original Exemplar.

[Ort, Datum]

München, 17.09.2024

Für das BAV:



Christa Hostettler
Direktorin



Anna Barbara Remund
Vizedirektorin

[Ort, Datum]

Bern, 30.08.2024

Für die SBB AG:



Andreas Brunner
Leiter Ausbau- und Erneuerungsprojekte

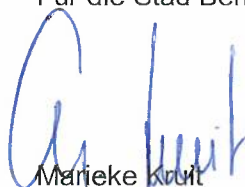


Beat Deuber
Leiter Netzdesign, Anlagen, Technologie

[Ort, Datum]

Bern 15.8.24

Für die Stad Bern:



Marieke Kruit
Direktorin TVS



Reto Zurbuchen
Stadttingenieur